

주 의 · 경 고 및 개 선 요 구

제 목	기술료 관리 미흡
소 관 부 서	기업지원본부(기업성장지원센터) 산업정책 · 연구지원실(연구지원팀)
조 치 부 서	기업지원본부(기업성장지원센터) 산업정책 · 연구지원실(연구지원팀)

내 용

1. 업무 개요

한국세라믹기술원(이하 ‘기술원’이라 한다) 「직무분장규칙」에 따르면 기업성장지원센터는 기술이전사업화 지원을, 산업정책 · 연구지원실(연구지원팀)은 기술이전 현황관리 등 기술이전 관련 업무를 각각 담당하고 있으며, 「기술이전 업무처리규칙」 제4조의2(주관부서)에 의거 기술이전 전담부서는 발명인터뷰부터, 수요기업 발굴 및 실시기업 선정, 실시계약의 체결 및 사후관리, 기술료 징수 및 관리 등 기술이전 전반을 담당하도록 규정되어 있다.

현재 기업성장지원센터는 기술원이 보유한 특허 등 지식재산권을 활용하고자 하는 수요기업과 기술이전 실시계약을 체결하여 기술료를 징수하고 있으며, 산업정책 · 연구지원실(연구지원팀)은 기술료 징수 이후 사후관리를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기술원 「기술이전 업무처리규칙」 제12조(실시계약의 사후관리)에 따르면 기술이전 전담부서는 실시계약에서 정한 바에 따라 실시기업으로부터 기술료를 징수하고, 제품별 매출액 명세서 제출 등 경상기술료 산정을 위한 확인 절차에 노력하고, 실시기업이 기술료 납부의무를 성실히 이행하지 않을 경우 미납 기술료 환수 등 사후관리를 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사기간(2021. 11. 1. ~ 12. 3.) 동안 산업정책·연구지원실(연구지원팀)이 제출한 2020~21년도 기술이전 및 기술료 현황(2020. 1. ~ 21. 9.)을 검토한 결과, [표 1]과 같이 기술이전이 활발하게 이루어지고 있고 기술료 수입도 2019년부터 증가하고 있음을 확인하였다.

[표 1] 최근 5년(2017~2021)간 기술이전 및 기술료 현황

(21년 9월 기준, 단위: 건, 천원)

구 분	기술 이전			기술료 (부가세 포함)
	유 상	무 상	계	
2017년	66	16	82	716,700
2018년	36	59	95	567,390
2019년	48	65	113	1,985,600
2020년	69	12	81	2,055,200
2021년	30	-	30	851,400

그러나, [표 2]와 같이 2021년 9월 기준으로 미납 기술료는 총 5건 약 59,100천원이며, 이중 약 94.4%가 반드시 납부되어야 할 정액기술료로 총 4건 약 55,800천원에 달하고 있다. 또한, [별표]와 같이 2020년부터 기술료를 미납하고 있는 기업체수 및 금액이 증가하고 있는 상황이다.

실시기업이 기술이전을 받은 후 매출 발생시까지 상당한 기간이 필요하다는 상황을 감안할 때 경상기술료 미납은 발생할 수 있으나, 「기술이전 업무처리규칙」상 기술이전 전담부서의 명시 부재, 미납기술료 환수조치 불명확 등으로 인해 기술이전 관련부서인 기업성장지원센터 및 산업정책·연구지원실(연구지원팀)에서 실시계약 체결 이후 즉시 징수하여야 할 정액 기술료는 물론 매년 경상기술료 징수를 위한 제품별 매출액 명세서 확인 등 해당기업에 대해 체계적인 환수 노력을 하지 않고 있는 문제점이 확인되었다.

[표 2] 최근 5년(2017~2021)간 기술료 미납 현황

(‘21년 9월 기준, 단위: 건, 천원)

구 분	유상 기술이전		미납 기술이전		미납 비율 (B/A)
	건	금액 (A)	건	금액 (B)	
2017년	16	716,700	1 (경상기술료)	3,300 (경상기술료)	0.46%
2018년	36	567,390	-	-	-
2019년	48	1,985,600	1 (정액기술료)	1,000 (정액기술료)	0.05%
2020년	69	2,055,200	3 (정액기술료)	54,800 (정액기술료)	2.66%
2020년	30	851,400	-	-	-
계	199	6,176,290	5 (정액기술료 4, 경상기술료 1)	59,100 (정액기술료 55,800 경상기술료 3,300)	0.96%

소관부서 의견 관련부서(기업성장지원센터 및 산업정책·연구지원실)에서는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 기술료 관리를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 원장께서는 앞으로 기술료 미납이 발생하지 않도록 기술이전업무 관련자에게 주의를 촉구하여 주시고 **【주의】**

[관련자]

○○본부 권○○

○○본부 박○○

② 미납 기술료를 조속히 회수하시고, 기술이전 관련부서간 명확한 역할 분담 등을 통해 기술이전 사후관리를 개선할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. **【개선】**

[별표] 최근 5년(2017~2021)간 기술료 미납 관련 세부 현황

(‘21년 9월 기준, 단위: 천원)

연번	이전기술명	기술 보유자	실시 기업명	계약일	계약액	납부액	미납액
1	활성분체를 사용하는 모르타르	추ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘17. 1.19.	4,400 (정액+경상)	1,100 (정액)	3,300 (경상)
2	난연/불연 연성증진형 섬유 복합재 신제품(NEP) 인증을 위한 기술	임ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘19. 2. 1.	22,000 (정액)	10,000 (정액)	1,000 (정액)
3	키토산-플로토닉복합체 및 이를 포함하는 나노운반체 외 4건	최ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘20. 4.23.	770,000 (정액+경상)	130,000 (정액)	51,500 (정액)
4	태양전지 분쇄과정에서 산화특성 저감기술	권ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘20.12.14.	1,100 (정액)		1,100 (정액)
5	VOC 제거용 촉매 분석 및 코팅기술	전ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘20.12.16.	2,200 (정액)		2,200 (정액)